

0000171-86.2015.8.26.0080

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000171-86.2015.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000171-86.2015.8.26.0080

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 625/2014 - DEL. POL. CABREUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Rodrigues do Carmo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

JONATHAN RODRIGUES DO CARMO, qualificado nos autos, foi processado e denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 10 de dezembro de 2014 e 16 de dezembro de 2014:

[...] adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 04 (quatro) rodas de alumínio (conforme auto de exibição e apreensão de fls.07/08) (auto de avaliação a ser juntado oportunamente), coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade de Franklin da Costa Cavalcante.

Segundo o apurado, em data incerta, o denunciado foi abordado por um indivíduo e, após negociação, adquiriu do mesmo 04 (quatro) rodas de alumínio. Diante disso, o denunciado se apoderou das rodas e as instalou em seu veículo (VW Voyage, placas BZJ 6828).

Posteriormente, o denunciado se encontrava na posse de seu veículo, ainda com as rodas instaladas, quando, em determinado momento, foi detido por Policiais Militares -que, em decorrência de investigação acerca do furto do veículo de

propriedade da vítima, receberam informação acerca do paradeiro do bem. Deveras, é latente que denunciado sabia das origens ilícitas do bem, visto que não apresentou qualquer documento comprovando sua posse lícita, assim como as adquiriu de indivíduo desconhecido, em via pública. [...]

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2018 (fls. 107/108). O acusado apresentou defesa prévia (fls. 147). Em fase de instrução (fls. 211) foi realizada a oitiva das testemunhas, bem como foi decretada a revelia do acusado. Em nova instrução (fls. 235), foi realizada a oitiva da testemunha arrolada nos autos. A defesa apresentou alegações finais por memoriais (fls. 236/238).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, observo estar sentenciando o presente feito sem qualquer violação ao princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o afastamento da Juíza Titular desta Vara Única, o qual presidiu a instrução, e a designação deste Magistrado sentenciante para assumir esta Vara de 18/04/2022 a 20/04/2022 (DJe de 11/04/2022). Salienta-se serem os depoimentos todos gravados e os juízes procederem à oitiva no momento da prolação da sentença, não havendo prejuízo ao acusado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. "O princípio pas des nullités sans grief - corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.') - impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício" (HC 107.822, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 08.01.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido. (RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Passo, então, ao exame do mérito.

O pedido deve ser julgado procedente.

Ao réu é imputada a prática de receptação, na forma do artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição de apreensão (07/08), além de todo o contexto probatório produzido nos autos.

O acusado não foi ouvido em juízo, tendo em vista que citado, não cuidou em manter atualizado seu endereço nos autos, o que ensejou a decretação de sua revelia, na forma do art. 367 do Código de Processo Penal. Muito embora o acusado tenha se tornado revel, em seu depoimento prestado em solo policial, confirma de que as rodas foram adquiridas de um indivíduo desconhecido pelo valor de R\$ 500,00.

A vítima, Franklin da Costa Cavalcante, ouvida por carta precatória, relatou que teve seu veículo Gol branco roubado de dentro de sua garagem e que o mesmo foi encontrado no mesmo dia sem os acessórios, rodas, som e cadeira de criança. Após quinze dias foi encontrado as rodas de seu veículo em Cabreúva, sem avarias.

A testemunha Rony Brito Gama, policial militar, ouvida em juízo, relatou que após denúncia que o veículo estava no bairro Bonfim, dirigindo-se até o local, abordaram o acusado em posse das rodas de alumínio que foram reconhecidos pela vítima.

Indagado sobre a procedência das rodas, o acusado informou que havia comprado de uma pessoa. A testemunha não se recorda qual o valor que o acusado informou que havia pago.

A testemunha Marcos Oliveira Batista, ouvida em juízo, relatou que recordava dos fatos, afirmou que o acusado possuía o referido veículo (VW/Voyage), que estavam com rodas de alumínio. O acusado lhe teria informado que havia comprado as rodas pelo valor de R\$ 500,00, mas não informou de quem e onde as comprou.

Com efeito, ficou caracterizado que o acusado tinha consciência da origem ilícita do bem adquirido, do qual não possuía qualquer documentação a fim de comprovar sua origem lícita.

Desse modo, demonstrada está a autoria em face do acusado, pela prática do crime tipificado pelo caput do art. 180 do Código Penal, porque adquiriu e recebeu as rodas de alumínio, coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade de Franklin da Costa Cavalcante.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, verifico que o réu ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, o impõe a aplicação da pena base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, impondo-se a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I do Código Penal, o que ensejaria a redução da pena em 1/6. Contudo, ante a impossibilidade de diminuição da pena imposta, nesta fase, em níveis inferiores ao mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, deverá ser ela mantida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, ausentes casos de aumento e diminuição, de modo que mantenho a pena imposta em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena de multa é fixada em seu valor mínimo unitário, com os reajustes legais. O regime da pena deverá ser o aberto, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução, pelo tempo da reprimenda corporal, qual seja, 1 (um) ano.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para CONDENAR o acusado JONATHAN RODRIGUES DO CARMO, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, convertido em restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da privativa de liberdade imposta, isto é, 1 (um) ano.

Poderá o acusado apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003

(artigo 4º, § 9º, "a"). Todavia, encontrando-se representado por defensora dativa, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA